

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4261/2541

บริษัท จัก ธ์ เอ็นเทอไพรซ์ จำกัด
นาย ชุมพร สำราญ ภูมิ

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 220

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยฐานฉ้อโกงและยักยอกรวม 15 กระทง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341, 352, 91 ศาลชั้นต้นตรวจคำฟ้องของโจทก์แล้วเห็นว่าฟ้องเคลือบคลุมพิพากษายกฟ้อง ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้รับฟ้องโจทก์เฉพาะข้อหาความผิดฐานยักยอกเงินจำนวน 50,000 บาทตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352 ไว้ทำการไต่สวนมูลฟ้องเพียงกระทงเดียว นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น ดังนี้ เป็นกรณีที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์ในความผิดฐานฉ้อโกงและยักยอกกระทงอื่น แล้ว จึงต้องห้ามมิให้โจทก์ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 แม้จะเป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายว่าฟ้องโจทก์ไม่เคลือบคลุมก็ตาม

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 91, 341, 352

ศาลชั้นต้นตรวจคำฟ้องของโจทก์แล้ว เห็นว่า โจทก์บรรยายฟ้องว่า จำเลยหลอกลวงโจทก์แล้วได้ไปซึ่งทรัพย์สินคือเงินจำนวน 146,830 บาท อันเป็นการ

ฉ้อโกงและในขณะเดียวกันหลังจากฉ้อโกงแล้วจำเลยได้ชักยอกเงินจำนวนดังกล่าว
โจทก์ไม่ยืนยันว่าจำเลยกระทำความผิดฐานชักยอกหรือฉ้อโกง เป็นฟ้องเคลือบคลุม
พิพากษายกฟ้องโจทก์

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้รับฟ้องโจทก์เฉพาะข้อหาความผิดฐาน
ชักยอกเงินจำนวน 50,000 บาท ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352 วรรค 1
ได้สวนมูลฟ้อง นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีนี้โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยฐานฉ้อโกงและชักยอก
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341, 352, 91 ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง โจทก์
อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้รับฟ้องโจทก์เฉพาะข้อหาความผิดฐาน
ชักยอกเงินจำนวน 50,000 บาท ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352 วรรค 1
ได้สวนมูลฟ้อง นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น ดังนี้จึงเป็นกรณีที่
ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์ ข้อ 2.2 ถึง 2.15 ในความผิดฐาน
ฉ้อโกงและชักยอกแล้วโจทก์จึงต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา 220 แม้ฎีกาโจทก์จะเป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายว่าฟ้องโจทก์
ไม่เคลือบคลุมก็ตาม

พิพากษายกฎีกาโจทก์

(บุญอินทร์ ส่งเสริมสกุล-ชลอ บุญยเนตร-ไพฑูรย์ แสงจันทร์เทศ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ